



PUTUSAN

Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang selanjutnya sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PRAYUDHA ANGGARA, SH, Advokat, beralamat di Jl. Cimahi No. 07, RT/RW : 06/06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 27 Maret 2018 dengan Nomor : 856/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg

melawan

TERGUGAT I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disebut sebagai para Tergugat;

Ketua Koperasi Unit Desa "SARI BUMI" Bululawang, berkedudukan di Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 27 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah satu orang yang sama;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1978 Penggugat I telah menikah dengan H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0635 / 039 / VII /1978 KUA Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang dari pernikahan tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - 1.1. UMI HANIK, Perempuan, Lahir di Malang, 15-08-1983; (Penggugat II);
3. Bahwa H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH, (selanjutnya kami sebut sebagai Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit di Mekah, pada 01 Maret 2016;
4. Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat I status Pewaris adalah duda mati / duda pati;

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa istri pertama Pewaris bernama Hj. NUR HASANAH telah meninggal dunia lebih dulu pada 02 September 1977, dari perkawinannya tersebut memiliki 5 (lima) orang anak, antara lain :
 - 5.1. MAR'ATUS SHOLIKAH, Perempuan, Umur : 55 Tahun (Tergugat I);
 - 5.2. NUR HADI, Laki-laki, Umur : 52 Tahun (Tergugat II);
 - 5.3. ABDUL HAKIM. Laki-laki, Umur : 48 Tahun (Tergugat III);
 - 5.4. ABDUL ABBAS, Laki-laki, Umur : 43 Tahun (Tergugat IV);
 - 5.5. NUR ABDI, Laki-laki, Umur : 42 Tahun (Tergugat V).
6. Bahwa sehingga yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris adalah :
 - 6.1. PENGGUGAT I selaku istri (Penggugat I);
 - 6.2. PENGGUGAT II, selaku anak perempuan (Penggugat II);
 - 6.3. TERGUGAT I, selaku anak perempuan (Tergugat I);
 - 6.4. NUR HADI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat II);
 - 6.5. ABDUL HAKIM. Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat III);
 - 6.6. ABDUL ABBAS Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat IV);
 - 6.7. NUR ABDI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat V).
7. Bahwa Pewaris disamping mempunyai ahli waris tersebut di atas, juga memiliki harta peninggalan yang belum dibagi waris, berupa uang di Koperasi Unit Desa (KUD) "SARI BUMI" Bululawang (Turut Tergugat), yang sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 berjumlah sebesar Rp. 214.414.290,- (dua ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yaitu :
 - 7.1. Simpanan anggota / Takosi No. Rekening 55.0000321 dan 55.0005504 atas nama H. MUHID, totalnya sebesar Rp. 59.927.332,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - 7.2. Simpanan anggota / Takosi No. Rekening 01.0000664 atas nama NUR HADI M (Tergugat II) sebesar Rp. 154.486.958,- (seratus lima puluh

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PAKab.Mlg



empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

8. Bahwa Simpanan Anggota / Takosi No. Rekening 01.0000664 atas nama NUR HADI M (Tergugat II) sebesar Rp. 154.486.958,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) bisa diatas namakan Tergugat II adalah untuk menampung dan mengamankan hasil produksi tebu milik Alm. H. ABD. MUHID Alias H. MUHID (Pewaris) sampai ada kejelasan tentang pembagian hak waris, bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh Tergugat II, yang saat ini statusnya telah di blokir oleh Turut Tergugat;
 9. Bahwa harta peninggalan Pewaris tersebut di atas diperoleh setelah menikah dengan Penggugat I, dan jauh setelah istri pertama Pewaris meninggal dunia, maka terhadap harta peninggalan / harta waris tersebut adalah harta bersama / gono-gini Pewaris dengan Penggugat I;
 10. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris, maka terhadap harta peninggalan yang belum dibagi tersebut di atas, harus ditutup rekeningnya dan uangnya diberikan / dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris sesuai dengan hak / bagian masing-masing;
 11. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dan tidak sia-sia mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta peninggalan sebagaimana posita poin 7 (tujuh) tersebut di atas;
 12. Bahwa Turut Tergugat selaku pihak yang menyimpan harta peninggalan Pewaris ditarik sebagai pihak agar dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 13. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didukung bukti yang kuat dan otentik maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
- Berdasarkan dasar/alasan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil, memeriksa, dan memutus sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH selaku Pewaris telah meninggal dunia pada 01 Maret 2016;
3. Menetapkan masing-masing :
 - 3.1. PENGGUGAT I selaku istri (Penggugat I);
 - 3.2. PENGGUGAT II, selaku anak perempuan (Penggugat II);
 - 3.3. TERGUGAT I, Selaku anak perempuan (Tergugat I);
 - 3.4. NUR HADI Bin H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat II);
 - 3.5. ABDUL HAKIM. Bin H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat III);
 - 3.6. ABDUL ABBAS Bin H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat IV);
 - 3.7. NUR ABDI Bin H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat V).

Adalah ahli waris H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH.

4. Menetapkan harta berupa uang di Koperasi Unit Desa (KUD) "SARI BUMI" Bululawang, yang pada tanggal 12 Maret 2018 berjumlah sebesar Rp. 214.414.290,- (dua ratus empat belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yaitu :
 - 4.1. Simpanan Anggota / Takosi No. Rekening 55.0000321 dan 55.0005504 atas nama H. MUHID, totalnya sebesar Rp. 59.927.332,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - 4.2. Simpanan Anggota / Takosi No. Rekening 01.0000664 atas nama NUR HADI M (Tergugat II) sebesar Rp. 154.486.958,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Adalah harta peninggalan H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH (Pewaris) yang belum dibagi waris.

5. Menetapkan bagian para ahli waris sesuai ketentuan hukum islam yang berlaku;

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Para Penggugat maupun Para Tergugat untuk menutup rekening di tempat Turut Tergugat, yakni rekening : No. 55.0000321 dan 55.0005504 atas nama H. MUHID, serta No. 01.0000664 atas nama NUR HADI M, kemudian menyerahkan / membagi sesuai dengan hak serta bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang dibacakan di sidang dan tidak ternyata ketidakhadiran para Tergugat berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Para Penggugat dalam setiap persidangan agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tetap pada gugatannya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam dan telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat, domisili para Penggugat dan para Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 856/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 27 Maret 2018, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama PRAYUDHA ANGGARA, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat, obyek sengketa berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan para Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa harta peninggalan pewaris yang menjadi obyek sengketa, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, maka sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih dulu akan mempertimbangkan siapa pewaris dan siapa saja ahli wairs dalam perkaa ini sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat nomor 3, Para Penggugat mohon agar ditetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH.

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 3 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* adalah perkara waris, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui terlebih dahulu secara rinci dan pasti, siapa pewaris, siapa ahli warisnya sebelum memeriksa harta peninggalannya ;

Menimbang, bahwa Pewaris berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa Ahli waris berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan duda atau janda dan apabila ahli waris tersebut *ada semua*, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam kaitan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan asas dalam kewarisan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana dalam Buku II Pedoman

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 160 yaitu tentang asas ijbari, maksudnya bahwa pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH dan syarat untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan dalam perkara ini, Majelis Hakim juga berpedoman pada doktrin fiqh Islam ;

Menimbang bahwa doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "**al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhab al-Imam al-Syafi'i**", jilid 5 hal. 74" menerangkan sebagai berikut:

للإرث أربعة شروط:

- 1 - تحقق موت المورث،
- 2 - تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولو لحظة.
- 3 - معرفة إدلاء الوارث للميت، بقرابة، أو النكاح، أو ولاء.
- 4 - الجهة المقتضية للإرث تفصيلاً

Artinya : bahwa syarat dalam waris itu ada 4, pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris, kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris, ketiga, kepastian tentang adanya hubungan antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala', dan keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 3 Para Penggugat mendalilkan bahwa H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH (selanjutnya kami sebut sebagai Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit di Mekkah, pada 01 Maret 2016;

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalam posita nomor 6 Para Penggugat mendalilkan
"bahwa sehingga yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah:

- 6.1. PENGUGAT I selaku istri (Penggugat I);
- 6.2. PENGUGAT II, selaku anak perempuan (Penggugat II);
- 6.3. TERGUGAT I, selaku anak perempuan (Tergugat I);
- 6.4. NUR HADI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat II);
- 6.5. ABDUL HAKIM. Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat III);
- 6.6. ABDUL ABBAS Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat IV);
- 6.7. NUR ABDI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat V).

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa disamping mempunyai ahli waris tersebut di atas, juga memiliki harta peninggalan...;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak menjelaskan siapa nama ibu pewaris dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, demikian halnya ayah pewaris hanya disebut nama tanpa menyebut apakah sudah meninggal atau masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut , Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pewaris adalah H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH, telah meninggal dunia karena sakit di Mekkah, pada 01 Maret 2016;
2. Isteri Pewaris adalah PENGUGAT I;
3. Ayah Pewaris bernama H.M. SHOLEH tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ? ;
4. Ibu Pewaris tidak diketahui siapa namanya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia? ;
5. Pewaris meninggalkan seorang isteri bernama PENGUGAT I, umur 68 tahun dan beragama Islam (Penggugat I) dan mempunyai seorang anak perempuan bernama UMI HANIK Binti H. ABD.MUHID Alias H.MUHID, umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 dan beragama Islam (Penggugat II); dan 5 (lima) orang anak dari isteri terdahulu bernama Hj. NUR HASNAH telah meninggal dunia lebih dulu pada 02 September 1977, 5 (lima) Orang anak pewaris tersebut terdiri dari anak bernama TERGUGAT I, anak perempuan beragama Islam (Tergugat I), NUR HADI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, anak laki-laki beragama Islam, (Tergugat II) ABDUL HAKIM Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, anak laki-laki beragama Islam, (Tergugat III) ABDUL ABBAS Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, anak Laki-laki, beragama Islam (Tergugat IV) NUR ABDI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, anak Laki-laki, beragama Islam (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin fiqh dihubungkan dengan fakta sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pewaris adalah H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH, meninggal dunia karena sakit di Mekkah 01 Maret 2016, tidak diketahui dengan pasti apakah pada saat meninggal itu beragama Islam, sedangkan yang menjadi ahli waris adalah :

1. Anak :

1. PENGGUGAT II, selaku anak perempuan (Penggugat II);
2. TERGUGAT I, selaku anak perempuan (Tergugat I);
3. NUR HADI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat II);
4. ABDUL HAKIM. Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak laki-laki, (Tergugat III);
5. ABDUL ABBAS Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat IV);
6. NUR ABDI Bin H. ABD. MUHID Alias H. ABD. MUHID Alias H. MUHID, selaku anak Laki-laki, (Tergugat V).

2. Ayah dari pewaris H.M. SHOLEH tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ? ;
3. Ibu pewaris siapa namanya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ?;

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PAKab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Isteri/Janda dari pewaris bernama PENGGUGAT I;

Menimbang, bahwa anak, ayah dan ibu dari H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH dalam perkara *a quo* adalah merupakan ahli waris inti yang tidak terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat, tidak dicantumkan dengan jelas ayah pewaris (H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH) apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, demikian pula ibu pewaris, siapa namanya dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr.H. Zainuddin Ali, M.A., dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, halaman 113 dan pendapat senada dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab *Al- fiqhu al-islami wa adillatuhu*, juz 10 halaman 7707 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup adalah sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu adalah ahli waris inti, maka dalam surat gugatan para Penggugat harus dicantumkan keberadaannya, apakah masih hidup تحقق حياة الوارث kepastian tentang hidupnya ahli waris atau meninggal dunia, sehingga dengan tidak diketahuinya kepastian keberadaan ayah dan ibu pewaris sebagai dasar penetapan apakah sebagai ahli waris masih hidup atau meninggal gugatan akan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan di atas, dalam posita nomor 3 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris (H. ABD. MUHID Alias H. MUHID Bin H.M. SHOLEH) yang telah meninggal dunia tanpa merinci apakah beragama islam, sedangkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan harus dinayatakan tidak dapat diterima;

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka petitum Para Penggugat nomor 1 patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 125 ayat (1) HIR disebutkan ; *Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beraslan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 398 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut memberi kebebasan dan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek yang bersifat negatif, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bahkan adalah keliru sekali pendapat yang menyatakan putusan verstek mutlak berbentuk pengabulan gugatan. Pendapat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur dan cacat formal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan para Penggugat dipandang tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karea petitum Para Penggugat nomor 1 dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 181 HIR. Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.489.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI WAFA, M.H., sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFA, M.H.

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1832/Pdt.G/2018/PAKab.Mlg



Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.398.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.489.000,-

(dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)